

Nr. 186 Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn an Reichsminister Lammers. 2. November 1939

R 43 II/749, Bl. 230

Beginn:

Beginn:

Eilt!

1. Vermerk über die Kabinettsvorlage über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter.

Die Veröffentlichung des vom Führer bereits vollzogenen Gesetzes¹ ist bisher unterblieben, weil der abschließende Vortrag beim Führer über die Prämienhöhe, besonders für den KdF-Wagen, noch nicht stattgefunden hatte.

Der Reichswirtschaftsminister teilte im August 1939 mit², daß die Kraftfahrzeugversicherer sich bereiterklärt hätten, die Haftpflichtversicherung des KdF-Wagens und der Wagen gleicher Motorstärke zu einer Jahresprämie von 36,- RM zu übernehmen. Der Reichskommissar für die Preisbildung habe sich seinerseits im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Justiz und dem Reichsverkehrsminister dem Reichswirtschaftsminister gegenüber bereiterklärt, diese Preisbindung zu genehmigen. Der Reichswirtschaftsminister glaubte annehmen zu dürfen, daß durch diese Regelung die Bedenken gegen die Vollziehung des Gesetzes ausgeräumt seien.

Wenn auch Rücksichten auf den KdF-Wagen zur Zeit in den Hintergrund treten, so bleibt doch die dringende Notwendigkeit baldigster Einführung der Pflicht zur Haftpflichtversicherung bestehen, namentlich im Hinblick auf die trotz Einschränkung des Kraftfahrzeugverkehrs noch sehr zahlreichen Unfälle. Die Sicherstellung der Opfer dieser Unfälle muß durch Versicherung gewährleistet sein, was bei dem jetzigen Rechtszustand der nur freiwilligen Versicherung nicht allgemein der Fall ist³.

Die Gesetzesvorlage bezweckt ferner die Herstellung einheitlichen Rechts in Großdeutschland. Zur Zeit gilt im Kraftfahrzeugrecht altdeutsches, österreichisches und tschechisches Recht⁴.

Die Einführung von Verordnungen, die auf dem deutschen Automobilgesetz beruhen, in den neu hinzugekommenen Gebieten ist aus rechtlichen Gründen solange nicht möglich, wie dort das deutsche Automobilgesetz nicht gilt. Die Gesetzesvorlage ist gedacht als Vorläufer für die Herstellung der Rechtseinheit, insbesondere die Einführung des deutschen Automobilgesetzes in den neu hinzugekommenen Gebieten. Die hier betriebene Regelung wird zu einem gegebenen Termin auch auf die polnischen Gebiete, die zu Deutschland kommen, übertragen werden.

¹ S. Dok. Nr. 94 Anm. 1, 2. Hier allgem. Hinweise zur Vorgeschichte.

² Durch Schreiben an den RMRK vom 31. 7. 1939; ebd. Anm. 18.

³ Unter Verweis auf die weitgehende Stilllegung bzw. Einziehung der privat genutzten Fahrzeuge hatte der RJuM am 18. 9. 1939 zunächst seine KabVorl. zurückgezogen, dann am 12. 10. dem RMRK über den GBV eine ÄndVO zum KraftfahrzeugG im Entwurf eingereicht, welche wenigstens die Haftpflichtgrundsätze im gesamten Reich vereinheitlichen sollte. Die Notwendigkeit der Pflichtversicherung für die zum Verkehr weiter zugelassenen (bewinkelten) Kfz begründete er durch Schreiben vom 19. 10. mit der erhöhten Unfallgefahr im Krieg, z.B. infolge Verdunkelung. Von Willuhn ermuntert, hatte daraufhin MDgt. Quassowski/RJuM durch Schnellbriefe an die Rkei vom 20. und 23. 10. die ursprüngl. KabVorl. mit nur redakt. Änderungen (Inkrafttreten zum 1. 7. 1940) Wiederaufleben lassen. R 43 II/749, Bl. 222–229, 236 f., 232 (APK I 1, Reg. Nr. 13928); R 3001/20415, Bl. 158 f., 168, 179.

⁴ Vgl. ARH V, Nr. 258 Anm. 2.

2. Dem Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt im Hinblick auf den beabsichtigten Vortrag beim Führer⁵.

Kr[itzingen] W[illuhn]

⁵ Auf Vortrag von Lammers gab Hitler das bereits Unterzeichnete *Gesetz über die Einführung der Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter und zur Änderung des Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen sowie des Gesetzes über den Versicherungsvertrag* am 7. 11. 1939 nun zur Verkündung unter diesem Datum frei (RGBl. I S. 2223); s. Anhang, FV 349*. Als Lammers dies dem RWiM am 8. 11. mitteilte, bemerkte er: „Der Führer hat bei meinem Vortrag darauf hingewiesen, daß er von dem Herrn Reichswirtschaftsminister erwarte, daß keine höhere als die von dem Herrn Reichswirtschaftsminister mitgeteilte Jahresprämie von 36,- RM für den KdF-Wagen erhoben werden wird.“ R 43 II/749, Bl. 233 f. Pressenotiz des RJuM zum Gesetz s. R 3001/20415, Bl. 191–194; Pressespiegel: R 2501/1298, Bl. 125 ff. Kommentar durch AGR Hagemann, MR Koffka und KGR Thees in: DJ 1939, S. 1757–1769; amtl. Begründung ebd. S. 1771–1775. PFUNDTNER/NEUBERTVI d 10, S. 1–5.
Die Vorbereitung der DVO vom 6. 4. 1940 (RGBl. I S. 617) wurde bes. durch die Forderung des RIM nach Versicherungsfreiheit der größeren Gemeinden und Gemeindeverbände kompliziert; s. R 3001/20415, Bl. 95 ff.; 212 ff.; R 43 II/749, Bl. 247–250; PFUNDTNER/NEUBERTVI d 10, S. 7–14. Zu weiteren Einzel- und Zweifelsfragen sowie zur Regelung des kommunalen Haftpflichtschadenausgleichs s. R 3001/20416–20417. Vgl. APK I 1, Reg. Nrr. 14132, 15798.

Zitierhinweis

Nr. 186 Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn an Reichsminister Lammers. 2. November 1939
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d186>